

1503916-30.2021.8.26.0196
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Adriana Gatto Martins Bonemer
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/08/2022
...

Nos termos do artigo 28 da Lei de Tráfico, não cabe pena privativa de liberdade. E, justamente por isto, não se aplica, quanto ao cálculo da pena, as regras do Código Penal, todas elas baseadas em patamares mínimo e máximo de reprimenda corporal previstos para cada tipo.

De fato, nos termos do artigo 28, verbis:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
3ª Vara Criminal
Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503916-30.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503916-30.2021.8.26.0196
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Documento de Origem:
Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3081534/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA,
20578719 - DISE- DEL.SEC.FRANCA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Daniel Francisco Moura

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer

Vistos.

DANIEL FRANCISCO MOURA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo acusação, no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 07:06 horas, na Rua Rodrigo da Silva Teodoro, nº 550, Jardim Zelinda, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo para consumo pessoal, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cerca de 8,440g de "Metil Benzoi Ecgonina", ou seja, cocaína, conforme auto de exibição e apreensão.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina e se deslocaram até a residência do denunciado para atender à ocorrência de violência doméstica. No local, questionaram DANIEL se havia drogas, momento em que o averiguado confirmou a existência de cocaína, salientando que era para seu uso, entregando a droga aos policiais, envolvida em um plástico branco.

Indagado, o autor alegou que adquiriu a droga, no dia anterior aos fatos, no Bairro Jardim Aeroporto, pelo valor de R\$ 1.000,00, bem como que a droga era para seu consumo pessoal.

O laudo pericial confirmou a origem ilícita da substância, constando ser "Metil Benzoil Ecgonina" (cocaína), na forma de pó branco, pesando cerca de 8,440g.

Acompanha a peça acusatória o Boletim de Ocorrência (fls. 1/9).

O réu apresentou defesa prévia (fls. 41/45).

A denúncia foi recebida, em 31/05/2022 (fls. 56/57).

Durante instrução, foram colhidos depoimentos das testemunhas comuns, bem como foi interrogado o réu (fls. 77 e 82).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido e a consequente condenação do acusado, entendendo restar comprovada autoria e materialidade delitiva (fls. 93/97).

A defesa do acusado, por sua vez, insistiu na absolvição do réu, por atipicidade da conduta, dada a indisfarçável inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas.

Alegou que o usuário de drogas lícitas ou ilícitas afeta, com a sua conduta, a própria saúde, de sorte que não ofende ou ameaça bem jurídico de terceiro. Requereu a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, que não seja acolhido o pleito ministerial sobre a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, mas sim a aplicação da pena de advertência, prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.434/06 (fls. 101/107).

É o breve relatório. DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria do delito estão bem demonstradas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fls. 03), laudo pericial (fls. 07/08), bem como pelos depoimentos colhidos.

Com relação ao entorpecente, concluiu a Perícia que no material apreendido na posse do réu foi encontrada a presença de Metil Benzoil Ecgonina (cocaína), alcalóide extraído do vegetal *Erythroxylum coca*, o que demonstra, de forma cabal, a existência do princípio ativo das substâncias entorpecentes que causam dependência psíquica (fls. 8).

É segura também a autoria.

O Policial Militar MAYCON RYCHER GONÇALVES disse que foi acionado para atender ocorrência de violência doméstica no local dos fatos. Localizaram com o réu uma porção de cocaína, o qual disse que havia adquirido esta droga no dia anterior, para uso pessoal.

O réu confessou que estava na posse da cocaína, que havia adquirido para uso próprio.

Assim, a autoria é certa, sendo de rigor a procedência da ação.

Nos termos do artigo 28 da Lei de Tráfico, não cabe pena privativa de liberdade. E, justamente por isto, não se aplica, quanto ao cálculo da pena, as regras do Código Penal, todas elas baseadas em patamares mínimo e máximo de reprimenda corporal previstos para cada tipo.

De fato, nos termos do artigo 28, verbis:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

- II - prestação de serviços à comunidade;
- III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitalares, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:

- I - admoestação verbal;
- II - multa.

§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado.

Entendo aplicável, ao caso concreto, a pena de prestação de serviços à comunidade, única que guarda, ainda que levemente, algum resquício de verdadeira repressão estatal.

Não há que se falar em inconstitucionalidade da medida. A bem da verdade, a conduta do réu demandaria uma maior repressão criminal. Não se trata de ingerência do Estado na esfera moral do indivíduo, mas de punir conduta que causa danos à toda sociedade, que é obrigada a conviver com pessoas que, uma vez envolvidas com entorpecentes, passam a atormentar a vida dos demais cidadãos, através de comportamentos cada vez piores, tais como furtos, roubos, dentre outros delitos patrimoniais, para sustentar o próprio vício. Sem mencionar que é o usuário quem fomenta o tráfico ilícito de entorpecentes, de modo que deveria ser também rigorosamente punido.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno o réu DANIEL FRANCISCO MOURA como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/03, devendo prestar serviços à comunidade, pelo prazo de 10 meses, tendo em vista a reincidência (processo 0006864-53.2020 - fls. 87; processo 0021204-07.2017 - fls. 87/88), em local a ser definido pelo Juízo da Execução.

Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

Providencie-se a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06). Oficie-se, expedindo-se o necessário. P.I.

Franca, 26/08/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA